LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

ENGENHARIA TRIBUTÁRIA DE ALTO IMPACTO

Transação Tributária PGFN

Redução e quitação estratégica de passivos fiscais
inscritos em Dívida Ativa da União superiores a R$ 10 milhões

APRESENTAÇÃO COMERCIAL · COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

SUMÁRIO

Índice

01 A Lucro Ativo

02 O Cenário dos Grandes Passivos

03 O Ciclo Operacional Lucro Ativo

04 Fundamentação Legal e Regulatória

05 Impacto Financeiro — Simulação

06 Próximos Passos

Inteligência e engenharia tributária

01

Atuação

Escritório de inteligência e engenharia tributária focado no segmento corporativo — **middle** e **corporate**.

02

Core Business

Resolução definitiva de grandes passivos inscritos em Dívida Ativa da União, unindo expertise **contábil, jurídica** e negociação estratégica.

03

Proposta de Valor

Transformação de passivos ilíquidos em **saneamento do balanço**, preservação de caixa e ganho de eficiência financeira.

02

O Cenário dos Grandes Passivos

DÉBITOS CONSOLIDADOS ACIMA DE R$ 10 MILHÕES

Os limites do padrão atual

Constrições e risco patrimonial

Penhoras judiciais, bloqueios via SISBAJUD, risco de responsabilização de administradores e restrição a certidões (CND / CPEN-D).

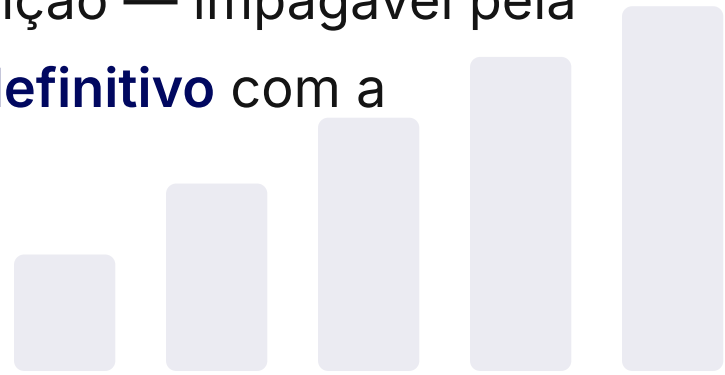
Ineficiência do parcelamento comum

O parcelamento ordinário corrige a dívida pela SELIC, gera juros sobre juros e torna o passivo impagável no longo prazo.

A oportunidade legal

A **Transação Tributária** permite reestruturar a dívida inscrita com fundamentação jurídica sólida e segurança regulatória.

É o instrumento que converte um passivo em constrição — impagável pela via ordinária — em um acordo **viável, negociado e definitivo** com a Procuradoria.



03

O Ciclo Operacional Lucro Ativo

QUATRO FASES · DO DIAGNÓSTICO À LIQUIDAÇÃO

03 · FASE 1

Diagnóstico e saneamento das CDAs

Levantamento minucioso do passivo total inscrito na PGFN.

Perícia de nulidades formais e materiais das Certidões de Dívida Ativa — **prescrição, decadência, vício de citação** e cobrança indevida de encargos.

03 · FASE 2

Estruturação e re-valoração do rating

Revisão da Capacidade de Pagamento (**CAPAG**) do contribuinte perante a PGFN, nos termos da Portaria PGFN nº 6.757/2022.

Demonstração técnica da real situação econômico-financeira do cliente para **maximizar o desconto legal** aplicável.

03 · FASE 3

Negociação com a PGFN — Transação Individual

Modelagem da **Transação Individual**, indicada para débitos consolidados de alto valor.

Protocolo e condução direta do acordo formal junto à Procuradoria.

03 · FASE 4

Liquidação com crédito de terceiro

Quitação de até **70% do saldo remanescente** com **crédito financeiro de terceiro**, formalmente transferido ao contribuinte por **escritura pública** — adquirido com **deságio fixo de 20%**.

O saldo final é **parcelado em até 36 meses**, encerrando o passivo com previsibilidade de caixa.

04 · FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REGULATÓRIA

Base normativa da solução

MECANISMO LEGAL	DISPOSITIVO	REGRA APLICÁVEL · IMPACTO
Lei Geral da Transação	Lei nº 13.988/2020	Marco legal que autoriza o acordo e a renegociação de débitos federais.
Flexibilização & descontos	Lei nº 14.375/2022	Ampliou descontos para até **65%** sobre juros, multas e encargos, e estendeu prazos para até **120 meses**.
Regulamentação PGFN	Portaria PGFN nº 6.757/2022	Disciplina a Transação Individual para grandes devedores e a aferição do CAPAG.
Liquidação com créditos de terceiros	Art. 11 da Lei 13.988/2020 e Instruções PGFN	Autoriza a liquidação de até **70%** do saldo remanescente com créditos validados — incluindo **créditos de terceiros**, transferidos por **escritura pública**.

05

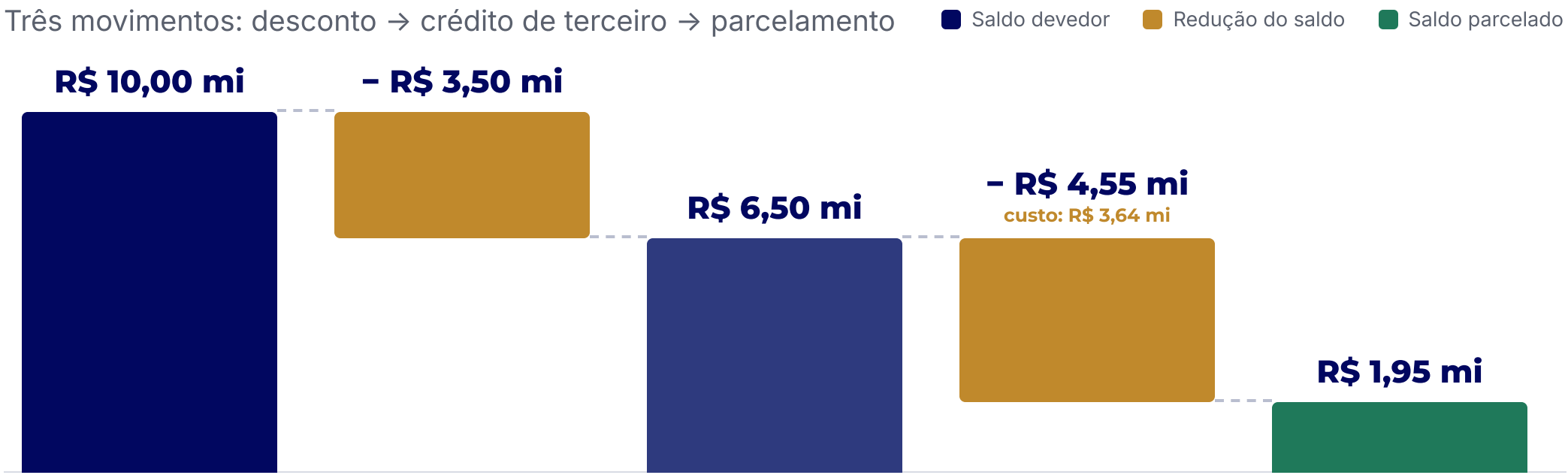
Impacto Financeiro

SIMULAÇÃO PARA UM PASSIVO DE R$ 10 MILHÕES

05 · IMPACTO FINANCEIRO

Simulação — passivo de R$ 10 milhões

Três movimentos: desconto → crédito de terceiro → parcelamento



10,00 – 3,50 = 6,50 | **70% × 6,50 = 4,55** · custo: 3,64 | **Desembolso 3,64 + 1,95 = 5,59 → economia R$ 4,41 mi** (44,1%)

Simulação ilustrativa. Os percentuais de desconto são tetos legais — o desconto efetivo depende da classificação da dívida e da capacidade de pagamento (CAPAG) do contribuinte, apuradas pela PGFN (Portaria PGFN nº 6.757/2022). O deságio de 20% na aquisição do crédito é fixo. Memória de cálculo detalhada no slide seguinte.

05 · IMPACTO FINANCEIRO

Como ler a simulação

Memória de cálculo e fundamento técnico de cada movimento

ETAPA	O QUE ACONTECE	BASE LEGAL	CÁLCULO
1 · Desconto legal	Redução de até **65%** incidente **apenas sobre juros, multas e encargos** — o principal não recebe desconto.	Lei nº 14.375/2022	**10,00 − 3,50 = R$ 6,50 mi**
2 · Quitação com crédito de terceiro	Até **70%** do saldo pós-desconto é quitado com **crédito financeiro de terceiro**, transferido ao contribuinte por **escritura pública**. Aquisição com **deságio fixo de 20%** — desembolso de R$ 0,80 por R$ 1,00 de dívida extinta.	Art. 11, Lei nº 13.988/2020 · Portaria PGFN nº 6.757/2022	**70% × 6,50 = R$ 4,55 mi** **custo: 80% × 4,55 = R$ 3,64 mi**
3 · Saldo final	Valor remanescente pago em dinheiro, **parcelado em até 36 meses** (≈ R$ 54 mil/mês).	Termos do acordo homologado	**6,50 − 4,55 = R$ 1,95 mi**

Por que "até 65%" reduz 35% do total?

O teto de 65% vale **só para os acessórios** (juros, multas e encargos) — nunca para o principal. Na simulação, o corte de R$ 3,50 mi é o desconto aplicado sobre essa parcela, o que equivale a **35% do passivo consolidado**.

Como funciona o crédito de terceiro?

O crédito é de titularidade de terceiro e é **formalmente transferido ao contribuinte por escritura pública**, com segurança jurídica na cessão. A aquisição tem **deságio fixo de 20%**: a cada R$ 1,00 de dívida extinta, o desembolso é de **R$ 0,80**.

Resultado: o passivo de R$ 10,00 mi é encerrado com desembolso total de **R$ 5,59 mi** — economia de **R$ 4,41 mi (44,1% do passivo)**. O único saldo em dinheiro, R$ 1,95 mi, é diluído em até 36 meses.

Como iniciamos

1

Acordo de Confidencialidade

Assinatura de NDA para proteção integral das informações do cliente.

2

Coleta documental

Relatório de Situação Fiscal (PGFN) e balancetes atualizados.

3

Relatório de viabilidade

Apresentação do relatório prévio e da estimativa de economia — **sem custo inicial**.

Convidamos sua empresa para um diagnóstico prévio,
a fim de mensurarmos a economia e o saneamento possíveis.

Vamos conversar

LUCROATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO